



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/493/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים:

1. חמרי עזרא,
2. חמרי מרים,

באמצעות ב"כ עו"ד אבידר אמנון

נגד

הנתבעים:

1. קטיעי קונסלסיון רונית,
2. עזבון המנוח שלום קטיעי ז"ל
על ידי מנהל העזבון עו"ד יעקב כהן

באמצעות ב"כ עו"ד יעקב כהן

3. חמרי שלום,

באמצעות ב"כ עו"ד עמוסי רזיאל

פסק דין

תביעה למתן צו עשה שעניינו חיוב הנתבעים לאפשר לתובעים להתחבר לקו הביוב הראשי, תוך מעבר במגרש הבית המשותף.

הרקע להליך:

1. לטענת התובעים, עקב בעיות חוזרות ונשנות בקו הביוב הקיים, הגורמות להצפות בדירתם, ולאחר בירור מול תאגיד המים העירוני - עין אפק, הוסבר להם כי כדי לפתור את בעיות ההצפה, עליהם לחבר את דירתם לקו הביוב העירוני ברחוב הטייס. חיבור כזה צריך להיעשות תוך מעבר במגרש הבית המשותף אשר הנתבעים עושים בו שימוש ייחודי, אך אלו, מסרבים לכך, ומכאן התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/493/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצדדים להליך והעובדות הנדרשות לו:

2. עניינה של התביעה היא בבית משותף הידוע כחלקה 21 בגוש 4272 (להלן - **"הבית המשותף"**). לשטח המשותף 2 תתי חלקות ולו שתי כניסות האחת מרחוב יהודה הלוי 70 והשנייה מרחוב הטייס 53 בראש העין.
3. בתאריך 15.12.1961 ניתן צו רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים.
4. התובעים, חמרי עזרא וחמרי מרים הם הבעלים של הבית הבנוי על תת חלקה 1 (להלן - **"התובעים"**). דירתם של התובעים ממוקמת בחזית הפונה לרחוב יהודה הלוי 70 בראש העין.
5. נתבעת 1 - קטיעי קונסלסיון רונית, היא הבעלים של בית הבנוי על תת חלקה 2, יחד עם נתבע 2 - **עזבון המנוח שלום קטיעי ז"ל**, באמצעות מנהל העיזבון, עו"ד יעקב כהן (להלן - **"הנתבעים 1-2"**). דירתם הנתבעים 1-2 ממוקמת באמצע, בין דירת התובעים לבין דירת הנתבע 3 (להלן - **"הדירה האמצעית"**).
6. יצוין כבר עתה, כי לבקשת הנתבעת 1 מתאריך 23.11.2020, לפיה לאור העובדה שהנתבעת 1 נמנית עם יורשי המנוח שלום קטיעי ז"ל, שהנתבע 2, מונה כמנהל, ולנוכח הסכמתו של הנתבע 2, הוחלט כי אין היא נדרשת לייצוג נפרד בהליך, ומשכך ייצוגה יהיה על ידי מנהל העיזבון, הנתבע 2 (ראו ההחלטה מתאריך 26.11.2020).
7. הנתבע 3 - **חמרי שלום** הוא אחיו של התובע 1 והבעלים של בית בתת חלקה 2. (להלן - **"הנתבע 3"**). ביתו של הנתבע 3 ממוקם בעורף דירת התובעים וחזיתה פונה לרחוב הטייס.
8. בין התובע לבין הנתבע 3, הסכם שיתוף מתאריך 2.1.1983 (להלן - **"הסכם השיתוף"**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/493/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות התובעים בכתב התביעה:

9. התובעים סובלים מהצפות חוזרות ונשנות בביתם כתוצאה מכך שמבנה ביתם נמוך מגובה קו הביוב העירוני ברחוב יהודה הלוי עקב הגבהת הכביש לאורך השנים ולא בשל הוספת יחידת דיור.

10. עקב ריבוי הגשמים ועוצמתם ומכיוון שהביוב הפוך ביתם הוצף.

11. מסיור שערכו בכיר מהעירייה, מהנדס העירייה, אריה גלברג ומנהל התפעול של תאגיד המים, מר אלי כהן הובהר להם כי החיבור לקו הביוב צריך להיות לרחוב הטייס ולא לרחוב יהודה הלוי.

12. לאחר בירור עם תאגיד המים עין אפק, הוצע לתובעים להתחבר לקו הביוב העירוני ברחוב הטייס שהוא נמוך יותר ממבנה ביתם. אך כאמור, הנתבעים מסרבים לכך.

תמצית טענות הנתבעים בכתב ההגנה:

13. קבלת הסעד המבוקש בתביעה תביא לפגיעה בזכותם הקניינית. שכן, אם יתאפשר לתובעים להעביר קו ביוב בשטח שבבעלות הנתבעים, מטרת הבקשה היא חלוקה בפועל של השטח על פי התנהגות הצדדים.

14. עוד טוען מנהל העיזבון כי הבית המשותף לא נרשם עקב התנגדות התובעים.

15. בנוסף לא הוצג אישור רשמי מטעם תאגיד המים, לפיו קיימת בעייה כלשהי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/493/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. מערכת הביוב קיימת עשרות שנים וככל שהבעיה נוצרה בשל הגבהת הכביש על התובעים להפנות את תביעתם אל הרשות המקומית, כמו כן תאגיד המים אינו מוסמך להורות על כך. כמו כן הסעד הנדרש מהוה הסגת גבול ופגיעה קניינית.

17. נתבע 3 טוען כי בוצעה חלוקה של הזכויות בחלקות הקרקע באופן שכל צד הוא הבעלים של חלקתו בלבד ואין לכל צד אחר זכויות בחלקת האחרים.

18. עוד טען כי רצונם של התובעים להעביר צינור ביוב בתחום החלקה שלו יכול להעמיד אותו בפני הטרדות ונזקים לרכושו ולגינתו הנובעים מסתימה או פיצוץ בצינור.

19. התוספת למבנה המשמשת כיחידת דיור של התובעים שנבנתה ללא היתר, היא זו שיוצרת את בעיות הצפה, ומשכך אין להיעתר לסעד המבוקש, מבחינת מעילה בת עוולה לא תצמח תביעה.

מהלך הדיון

20. בתאריך ו' באב תש"פ (27.7.2020), התקיים קדם משפט לפני כב' המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין, אושרת ארפי מוראי (להלן - "**דיון קדם המשפט**"), במסגרתו, לובנו טענות הצדדים, ובסופו של הדיון, לאחר שנשמעו טענות הצדדים באריכות ולאור התנגדות נתבע 2 לחלופות שהוצעו על ידי כב' המפקחת, נקבע דיון לשמיעת ראיות.

21. בתאריך כ"ט בחשון תשפ"א (16.11.2020), לאחר שהצדדים הודיעו על הסכמתם לכך, ניתנה החלטה למינוי מומחה מוסכם מטעם המפקח על רישום מקרקעין, על מנת שייתן חוות דעת בשאלת הצורך בחיבור צנרת הביוב כמבוקש על ידי התובעים, וכן האם קיימות חלופות אחרות להתקנת צנרת הביוב, מהי החלופה המומלצת מבין החלופות, ומה עלות ביצוע העבודות לפי כל אחת מהחלופות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/493/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. בתאריך י"ד בטבת תשפ"א (29.12.2020) הוגשה חוות דעתו של המהנדס אברהם חזי, המומחה המוסכם מטעם המפקח על רישום המקרקעין (להלן-"חוות דעת המומחה המוסכם").

23. לאחר שסקר את המצב המשפטי, את מפלסי הריצוף בדירת התובעים, את ההנחיות למתקני תברואה (הל"ת), את מערכת הביוב הקיימת ואת מפלסי הדירות, הגיע המומחה המוסכם למסקנה לפיה קיים הכרח לחבר את דירת התובעים למערכת הביוב העירונית המצויה ברחוב הטייס בראש העין. עוד קבע המומחה המוסכם כי אומנם ניתן יהיה להתקין מתקן שאיבה, במקום חיבור לביוב שיעבור במגרש הנתבעים, אך מתקן זה אינו מומלץ מבחינה מקצועית, הן למצב של שימוש שוטף והן למצב של אפשרות הצפה במערכת הביוב העירונית. לכן קבע המומחה המוסכם בחוות דעתו כי החלופה המומלצת היא התקנת צינור ביוב תת קרקעי אל צינור הביוב של הדירה האמצעית, וכן התקנת שוחה באמצע הצינור לערך, ושוחת ביקורת בסמוך לקיר ההפרדה, ושוחת ביקורת נוספת באמצע הצינור לערך.

24. בתאריך כ' בטבת תשפ"א (4.1.2021), שלחו הנתבעים אל המומחה המוסכם שאלות הבהרה בנוגע לחוות דעתו.

25. בתאריך ד' בשבט תשפ"א (17.1.2021) הוגשה חוות הדעת המשלימה בהמשך לשאלות ההבהרה שנשאל המומחה.

26. התיק הועבר לטיפול לאחר מינויה של כב' המפקחת הבכירה על המקרקעין, אושרת ארפי מוראי, למפקחת בכירה על רישום מקרקעין באזור ת"א. מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט - 1967 (להלן-"חוק המקרקעין") החלטתי לדון מהשלב אליו הוא הגיע.

27. בתאריך כ"ד באייר תשפ"א (6.5.2021) התקיים דיון במסגרתו ולבקשת ב"כ הנתבעים 2 ו- 3, נחקר נגדית המומחה המוסכם מטעם המפקח על רישום מקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/493/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. בתאריך ג' באב תשפ"א (12.7.2021), התקיים דיון ההוכחות. במהלכו נשמעו עדויות המצהירים מטעם הצדדים.

29. לאחר שהסתיימו ההוכחות, ובהתאם לתקנה 74 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות"), סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל-פה.

אביא להלן עיקר טענות הצדדים בגדרם.

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

30. בשל עבודות העירייה ברחוב יהודה הלוי, הכביש במרוצת השנים הוגבה ביחס למבנים ברחוב.

31. התנגדות הנתבעים לא ברורה שכן קיימת התחייבות מטעם התובעים שכל עלויות התקנת קו הביוב וכל נזק שייגרם במהלך התקנת קו הביוב יהיה על חשבונם.

32. לתובע ולנתבע 3 יש סיכסוך משפחתי מר וארוך שנים, שרק בגללו מסרב הנתבע 3 לבקשת התובעים להעביר את צינור הביוב.

33. התובעים פנו למומחה מטעמם, איתן אלמסי, מחברת איתן תכנון ואינסטלציה בע"מ שביקר בנכס בתאריך ח' באלול תש"פ (28.8.2020) והגיש את חוות דעתו, שממנה עולה המסקנה כי יש להתחבר לקו ביוב נמוך יותר המצוי ברחוב הטייס.

34. סעיף 3(3) חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962 מסמך את הרשות להיכנס לשטח פרטי לשם חיבור נכס פרטי לביוב ציבורי.

35. התובעים נתנו ונותנים את הסכמתם המוחלטת לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, מר אברהם חזי.

36. היה ניסיון בין התובעים לנתבעים להגיע להסכמות בנוגע לפרצלציה אך ללא הצלחה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/493/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. לפיכך מבקשים התובעים כי יינתן צו עשה נגד הנתבעים, המורה להם לאפשר לתובעים להעביר קו ביוב דרך שטח החלקה שבבעלותם וכן לחייבם בהוצאות ההליך.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

38. אין ליתן משקל לחוות דעתו של המומחה המוסכם, שכן אין לו את ניסיון בתחום שנדרש לתת חוות דעת.

39. המכתבים של אריה גלברג, מהנדס העיר ראש העין ואלי כהן, מנהל תפעול בתאגיד המים עין אפק שצורפו לתצהירו של התובע אין להם מקום והם אינם קבילים, הם אינם חוות דעת, ככל שהתובעים יבקשו להגיש אותם, כותבי המכתבים יתבקשו להיחקר.

40. מתוקף הסכם שנעשה בין בעלי החלקות ב - 1983 בין התובעים לנתבע 3 כל אחד הוא בעליה של חלקה אחת ונבנו קירות כדי להפריד בין החלקות.

41. התובעים בנו יחידת דיור ללא היתר בקומה המפולשת במבנה, והיא זו שגרמה להצפות הנטענות בדירתו של התובע.

42. כל חלקי הבית של התובעים כולל היחידה שנבנתה ללא היתר מחוברים לקו הביוב העירוני ברחוב יהודה הלוי קרוב ל - 40 שנה.

43. לא הובאה הוכחה לשינויים ברחוב יהודה הלוי שנעשו על ידי העירייה.

44. קיימת עדיפות להתקנת משאבה ביוב, שכן מדובר בפיתרון זול ופשוט יותר מאשר התקנת קו ביוב באורך 40 מטר. אף לשכן במגרש הצפוני הותקנה משאבה לרחוב יהודה הלוי.

דיון והכרעה

המומחה המוסכם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/493/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

45. כאמור, הצדדים הסכימו למינויו של מומחה מוסכם, אשר יבקר בבית המשותף, ויבחן את הצורך בחיבור צנרת הביוב כפי שמבוקש על ידי התובעים, וכן יבחן את החלופות השונות לכך ויחווה דעתו מה החלופה המומלצת ועלותה (ראו ההחלטה מתאריך 16.11.2020).

46. לאחר שהמומחה המוסכם ביקר בבית המשותף בנוכחות הצדדים בתאריך ט"ז בכסלו תשפ"א (2.12.2020), קבע המומחה המוסכם באופן חד משמעי כי החלופה המומלצת היא התקנת צינור ביוב תת קרקעי אל צינור הביוב של הדירה האמצעית, וכן התקנת שוחה באמצע הצינור לערך, ושוחת ביקורת בסמוך לקיר ההפרדה, ושוחת ביקורת נוספת באמצע הצינור לערך. המומחה המוסכם דחה את החלופה שהוצעה על ידי הנתבע 3 וקבע כי מתקן שאיבת ביוב, אינו פתרון רצוי בנסיבות המקרה.

47. חלק ניכר מסיכומיהם, הקדישו הנתבעים לחוות דעתו של המומחה המוסכם, וטענו כי יש להתעלם ממנה או לייחס לה משקל נמוך. לפני שאכריע בנושא המשקל שיש לייחס לחוות הדעת של המומחה המוסכם, אביא מושכלות יסוד בקשר לתפקידו של המומחה המוסכם, כאשר הוא מונה מטעם המפקח על רישום מקרקעין.

48. ראשית, יש לזכור כי המומחה מטעם בית המשפט משמש זרועו הארוכה של בית המשפט [רע"א 337/02 מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נו(4) 673, 676 (2002); רע"א 408/14 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני, פסקה 6 (נבו, 9.2.2014)].

49. שנית, הכלל הוא כי חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט לא תיפסל אם אין מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין, שיש בו כדי לגרום לעיוות דין [רע"א 7714/05 אלגרה כהן נ' רשות הנמלים והרכבות נמל חיפה (נבו, 26.1.2006); רע"א 6116/97 שוחט נ' ציון חברה לביטוח בע"מ (נבו, 28.11.97)].

50. שלישית, ככלל לא יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה מטעמו בהעדר נימוקים משכנעים [ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936, 949; ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מוניטי רבי (נבו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/493/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31.12.1988 ; בר"מ 5171/07 מנשה נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה (נבו),
31.12.2007 ; א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 11 (2013) .]

51. **ובמיושם לענייננו** - הנתבעים לא הצליחו לשכנעני כי יש לסטות מחוות דעתו של המומחה המוסכם. טענת הנתבעים לפיה המומחה המוסכם חסר ניסיון בכל הקשור לתחום שנדרש לתת חוות דעת, דינה להידחות. הן פרטי ניסיונו הן השכלתו כפי שבאו לידי ביטוי בחוות דעתו ובחוות דעתו המשלימה, והן עדותו לפניי שכנעוני כי למומחה המוסכם מלוא הניסיון והכישורים ליתן חוות דעתו במושא המחלוקת שלפניי. כך למשל, עדותו לפיה יש לו ניסיון בהתקנת משאבות שאיבה, לא נסתרה על ידי הנתבעים (פרוטוקול הדיון מתאריך 6.5.2021 ש' 12-18 בעמ' 1), משכך יש לדחות את טענת הנתבעים.

52. כמו כן, מקובלים דברי המומחה המוסכם, כפי שנאמרו בחקירתו הנגדית - שלא נסתרו על ידי הנתבעים - ולפיהם לדעתו המקצועית ישנה עדיפות ברורה לחיבור קו הביוב על פני החלופה של משאבה חשמלית: **"כמומחה, בזרימה גרביטציונית למעשה אין כמעט תקלות למעט סתימה. במערכת חשמלית שזה משאבה, מערכת חשמלית מכאנית יש תקלות ולאורך הזמן יש תקלות והתקלות האלה מחייבים התערבות של גורמי מקצוע ולפעמים הם גורמים להשבתה של המערכת למספר שעות על מספר ימים עד לתיקון התקלה, כאשר מערכת גרביטציונית הבעיה היא בד"כ סתימה שהיא בד"כ מתוקנת די מהר... לכן לדעתי עדיף מערכת גרביטציונית על פני מערכת חשמלית"** (פרוטוקול הדיון מתאריך 6.5.2021 עמ' 2 ש' 32-37).

53. לפיכך, ראיתי לנכון לאמץ את מלוא מסקנות המומחה המוסכם, לפיהן כאמור, יש להעדיף באופן ברור את האפשרות של התקנת צינור ביוב, על פני החלופה המוצעת של משאבת שאיבה.

54. לעניין הטענה שאין מדובר בבית משותף, דינה להידחות. שכן, בתאריך 15.12.1961 ניתן צו רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים ולכן עסקינן בבית משותף לכל דבר ועניין. כידוע, מסמכי הבית המשותף, מהווים הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום הוא ליצור אמון הציבורי במרשם ובאפשרות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/493/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי ומוחלט [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין; ע"א 1559/99 **שושנה צימבלר נ' רבקה תורג'מן** (5) 49 (2003)]. כמו כן, במועד רישום הבית המשותף לא נרשם תקנון מוסכם ועל כן חל על הבית המשותף התקנון המצוי.

55. וכן, אף על פי שנעשה ניסיון לבצע פרצלציה על ידי הצדדים, ניסיון זה לא הושלם ובפועל לא בוטל צו רישום הבית המשותף.

הסכם השיתוף

56. כאמור, בין התובע לבין הנתבע 3, הסכם שיתוף מתאריך 2.1.1983 (במאמר מוסגר יצוין כי אף הסכם המכר במסגרתו רכש הנתבע 2 את זכויותיו, הפנה להסכם השיתוף (עמ' 1 להסכם המכר מתאריך 23.11.2005 שהוגש במסגרת כתב ההגנה של הנתבעת 1)).

57. על פי סעיף 12 להסכם השיתוף:

"מוסכם על דעת הצדדים כי תכנון ביוב, חשמל ומים ייעשה ע"י כל צד בנפרד, אולם אם יותר זול ויותר יעיל יהיה לבצע בתכנית משותפת הרי יבוצע התכנון במשותף (כל האמור לגבי מבנים חדשים ולא קיימים)."
כפי שמתפרש מהסעיף הנ"ל, יש לפעול על פי הסעיף רק במקרה של בנייה חדשה, המקרה הנדון אינו עונה להגדרה בניה חדשה אלא הוא עניין של תחזוקה או שיפור מצב קיים ובמקרה כזה הסכם השיתוף שותק ואינו נותן מענה לדרך שבה הצדדים צריכים לפעול.

58. בסעיף 14 להסכם השיתוף נקבע כי כל בעיה שתתעורר בקשר לזכויות הצדדים בחלקה או במבנים שאינה מובהרת בהסכם זה, תיפתר על יסוד ההנחה שהחלקה רשומה כ"בית משותף".

מפאת חשיבותו של סעיף 14 אביאו כלשונו:

"כל בעיה שתתעורר בקשר לזכויות הצדדים בחלקה ובמבנים שעליה שאינה מובהרת בהסכם זה תיפתר על יסוד ההנחה שהחלקה רשומה כ"בית משותף"



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/493/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**וכל צד הינו בעל דירה בבית משותף, כאילו השטחים או המתקנים המשותפים
הינם רכוש משותף".**

59. כידוע, לשון החוזה היא "כלי הקיבול" של אומד דעת הצדדים, התוחם את גבולות הפרשנות ואינו מאפשר לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו [סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973; דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נגד מדינת ישראל (11.5.2006); ע"א 8836/07 בלמורל השקעות בע"מ נ' כהן (23.2.2010); ע"א 8080/16 עמודי שחף בע"מ נ' פינקל יוסף, בפסקה 12 (8.8.2018)]. וכן חזקה לפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב, היא המשמעות האינטואיטיבית הקמה עם קריאת לשון החוזה על רקע הקשר הכללי [ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ, מט(2) 265 (1995); רע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ, בפסקה 15 (26.2.2012)].

60. עיון בסעיף 14 להסכם השיתוף מעלה באופן חד משמעי, באופן שאינו נתון לפרשנות, כי הצדדים הסכימו לראות בשטחים המשותפים "רכוש משותף" כל אימת שההסכם שותק ו"בכל בעיה" שתתעורר בעתיד. מכיוון שההסכם שותק בכל הקשור לסוגיית מעבר קו צינור הביוב, הרי שיש לראות בשטח הקרקע "רכוש משותף", בדיוק כפי שסיכמו ביניהם הצדדים.

61. כמו כן, בסעיף 19 להסכם שיתוף נכתב כי כל הוצאה שתידרש לצורך החזקת המקרקעין תשלום על ידי הצדדים בהתאם לחלקו של כל צד במקרקעין הנ"ל, וכך גם הצהירו התובעים שיעשו בנוגע לקו הביוב.

62. בהעדר הוראה מפורשת במערכת ההסכמית שבין הצדדים דלעיל, בנוגע לחיבור הביוב, ובמיוחד לאור סעיף 14 להסכם השיתוף המפנה את הצדדים להוראות החלות על בית משותף. יחולו הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין. זאת, בהתאם להוראת סעיף 77 לחוק, הקובע כי "בית יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת" ובהיקש לסעיף 3(ב) לתקנון המצוי הקובע כי: "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון". הרי שגם אם אקבל את טענת הנתבעים לפיה מדובר במגרש שהם עושים בו שימוש ייחודי זה שנים ומכוח הסכם שיתוף - ואיני קובע כי כך אכן היה - הרי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/493/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שאף מכוחו של התקנון המצוי, זכאים התובעים לדרוש מהנתבעים לאפשר להם להעביר קו צינור ביוב, כדי שיוכלו לחבר את דירתם לקו הביוב העירוני, בכפוף לכך שהתובעים יישאו במלוא ההוצאות הכרוכות בכך.

63. לא נעלמה מעיני טענת הנתבע 3, לפיה בהליך אחר שהתנהל בבית המשפט השלום (במסגרת תיק 61094-01-12), טען התובע 1 על אודות שימוש ייחודי של הצדדים במקרקעין (ראו סעיף 3 לכתב ההגנה מטעם הנתבע 3 וכן סיכומי הנתבע 3).

אלא שכאמור הסכם השיתוף עצמו (סעיף 14) מפנה את הצדדים להוראות הרגילות שחלות על בית משותף במקרה בו מתעוררת מחלוקת שאינה מקבלת מענה ישיר מהסכם השיתוף. זאת ועוד, גם אם הייתה ביניהם הסכמה כלשהי לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, מעבר להסכם השיתוף, לרבות הסכמה שבשתיקה, הרי שזו בבחינת רשות שימוש מכללא, אשר רשאים בעלי הדירות בבית המשותף להביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתם כלפי מקבל הרשות כי אין הם מוכנים עוד להמשיכה [ע"א 32/77 **טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא(3), 210, 214 (1977); ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3), 78, 83 (1982); רע"א 259/99 **חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב**, פ"ד נה(3), 385, 402 (2001); נ. זלצמן, **רישיון במקרקעין**, הפרקליט מב, 24-25].

64. מה עוד שהרשאה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף בבית המשותף היא רשות הדירה, ורק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהתחשב בעקרון תום הלב ובאינטרס ההסתמכות של מקבל הרשות שיצרה שינוי נסיבות משמעותי, תהא הרשות בלתי הדירה [ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 **קונצ'יצקי נ' שפלן**, פסקה 27 (נבו, 3.4.2006); רע"א 2427/14 **מרגוליס נ' דיין**, פסקה 4 (נבו, 29.4.2014); ע"א 6757/13 **נחום נ' מדינת ישראל - רשות הפיתוח**, פסקה 17 (נבו, 19.8.2015); ע"א (חי') 13721-05-16 **גבאי נ' הקש**, פסקה 30 (נבו, 5.10.2016)]. במקרה שלפניי לא הוכח לי יש לחרוג מכלל זה, במיוחד שהסכם השיתוף הפנה את הצדדים להוראות הרגילות החלות על בית משותף, במקרה של מחלוקת שאינה זוכה למענה ישיר בהסכם השיתוף, כדוגמת המקרה שלפנינו.

הבנייה בניגוד להיתר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/493/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. לעניין הטענה כי תוספת למבנה המשמשת כיחידת דיור של התובעים שנבנתה ללא היתר היא שיוצרת את בעיית ההצפות, גם טענה זו דינה להידחות. ראשית, מדובר בטענה תכנונית שאינה נדונה בערכאה זו אלא יש להפנותה לגורמים המתאימים אשר דנים בנושאים תכנוניים. שנית, אף המומחה המוסכם קבע בחוות דעתו באופן ברור כי "מפלס הממ"ד הבנוי בהתאם להיתר והינו זהה למפלס קומת העמודים המפולשת. עם זאת, אין כל רלבנטיות במפלס זה לנושא הביוב, מאחר שבמפלס הממ"ד אין כל אפשרות להתקין קבועה תברואית" (סעיף 6.4.5 לחוות הדעת של המומחה המוסכם).

66. לפיכך, היותה של חלק מדירת הנתבע בנויה לכאורה בניגוד להיתר, אינה משנה לצורך הכרעתי בתיק.

הפגיעה הקניינית הנטענת על ידי הנתבעים

67. הטענה כי זכות הקניין תיפגע אם צינור הביוב יעבור בחלקתם של הנתבעים דינה להידחות שכן זכות הקניין בבית המשותף אינה זכות מוחלטת. ראו רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו - 18 אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (1994) שם נקבע כי: "הבית המשותף הינו מוסד sui generis, שיש בו גם מכאן וגם מכאן, ומסרב הוא בכל תוקף להסגיר עצמו בשלמות למשבצת זו או אחרת מן המשבצות המסורתיות של דיני הקניין. יתרה מזאת: הבית המשותף מסרב לשייך עצמו אך לדיני הקניין בלבד, והרי יש בו יסודות שמעבר לדיני הקניין. יסודות יוצרים אלה בבית המשותף - יסודות שהם מטה-קנייניים - כוללים, בין השאר, את תקנון הבית המשותף, את אספת הדיירים, הגבלות קנייניות ספציפיות החלות על בעלי הדירות בבית ועוד (562ה-ז). הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה (562ז - 563א). זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית המשותף, ואין היא כזכות הבעלות ה"קלאסית".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/493/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

68. כן ראו הדברים שנקבעו על ידי כב' המפקחת על רישום מקרקעין, יעל ליבוביץ בעניין (המפקח על המקרקעין חיפה) 729/16 ח'ורי עפו נ' שאער מוניב, בפסקאות 40-38 (נבו 02.05.2019): "ואכן, זכות הבעלות בבית משותף, בשונה מזכות הבעלות הקלאסית, מושפעת מהמבנה המיוחד של הבית המשותף ומזכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית, ולכן יכול זכות זו תהיה כפופה לזכויות שימוש או מעבר כלשהן של אחרים בבית. ודוק - בדירות רבות בבתים משותפים עוברת צנרת ביוב וניקוז משותפת בתוך הדירה ממש, מה שמחייב את בעלי הדירה לאפשר כניסה לדירתם לצורך תחזוקתם של מתקנים אלו. המחוקק, אשר היה ער לאפשרויות כגון דא, בהגדירו בסעיף 52 לחוק המקרקעין מה הם החלקים המהווים "רכוש משותף" קבע - "אפילו הם בתחומי דירה מסויימת", לאמור, בבית משותף יתכן כי הרכוש משותף יהיה מצוי בתוך דירה, מה שיחייב את אותו בעל דירה לתת זכות מעבר בקניינו. כרסום דומה בזכות הקניין בבית משותף קיים גם לגבי חלקים שהוצמדו לדירה. בבתים רבים עוברות בתוך חצרות אשר הוצמדו לבעלי דירות בבית תשתיות משותפות דוגמת: שוחות ביוב, בלוני/צוברי גז, תיבות דואר ושעוני מים המשמשים את כלל בעלי הדירות בבית או מקצתם. במקרים אחרים מותקנים דודי שמש, קולטים ואנטנות על גגות אשר הוצמדו לדירה/דירות בבית, באופן שההצמדה כפופה לזכויות שימוש ומעבר לטיפול באותם מתקנים. בלא מעט בתים יש צורך לעבור בחניות צמודות לשם גישה למחסנים פרטיים או לחלקי רכוש משותף וכיוב'. לא יעלה על הדעת שבעל דירה אשר הוצמדה לו חצר ידרוש מנציגות הבית המשותף או מבעלי דירות להעתיק מחצרו את התשתיות והמתקנים המשותפים או בפרטיים המותקנים או יסרב לאפשר כניסה אליהם מהטעם שהדבר פוגע בקניינו".

69. הנתבעים לא הצליחו לשכנעני איך מעבר קו הביוב דרך שטח המגרש, ייפגע בהם ובקניינם, במיוחד שהצדדים הם בעלי דירות בבית משותף. כאשר אף הם הודו כי צו הרישום של הבית המשותף לא תוקן (עמ' 9 לפרוטוקול הדיון מתאריך 12.7.2021 ש' 33-34).

70. קניינם של הנתבעים החיים יחד עם התובעים בבית משותף אחד, לא יפגע בשל חיבור דירתם של התובעים לקו הביוב העובר במגרש הבית המשותף, גם אם הוא מצוי בשימוש ייחודי זה שנים, על ידי הנתבעים. כפי שהרמוניה הייחודית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/493/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ומרקם החיים בבית המשותף, מחייבים כי בעל דירה יאפשר לבעל דירה אחר, לתקן את דירתו, גם אם התיקון צריך להיעשות מתוך דירתו, כך גם בעל דירה צריך לאפשר לבעל דירה אחרת, להעביר צינור ביוב, קו חשמל, צינור לדוד השמש וכו', ובמיוחד כאשר בעל הדירה המעוניין בכך נושא בכל ההוצאות הקשורות לכך. בפעולה זו של התחברות לצינור ביוב, אין כדי לפגום בזכותו הקניינית של בעל הדירה בשטחו עוברות התשתיות.

71. וכן, הנחת צינור ביוב בקרקע פרטית, הגם שיש בה כדי לשמש צדדים נוספים מלבד בעלי הקרקע הפרטית, אינה דבר נדיר ומדובר בפרקטיקה נהוגה (השוו בש"א (שלום עכו) 3164/99 מחמד סאלח סואעד ואח' נ' מועצה אזורית משגב, תשנ"ט (3) 496 (1999) בפסקה 14). דוגמאות נוספות ניתן למצוא גם בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962; בסעיף 46 לחוק משק החשמל תשנ"ו-1996; בסעיף 49 לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002; בסעיף 42 לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 וכו'. כך שהמחוקק היה ער לכך שפעולות שונות, הנוגעות לשמירה או שיפור תשתיות, מצריכות לעתים גישה למקרקעין פרטיים, והן יכולות להיעשות גם אם הן מתנגשות עם זכות הקניין שהיא זכות יסוד. בעניינו הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שמדובר במקרקעין המהווים רכוש משותף, כאשר הזכות הקניינית של כל בעל דירה כפופה כאמור גם לזכויותיהם של בעלי דירות אחרים.

72. ומעל הכל, הנתבעים לא הוכיחו כי מעבר צנרת הביוב בשטח המגרש, יפגע בהם באופן כלשהו. לא הובאה לפני כל ראיה למגבלה שצנרת כזו יכולה לגרום, מה עוד שהחלופה שהציעו הנתבעים (משאבה חשמלית), נדחתה על ידי המומחה המוסכם, ונימוקיו והסבריו, כפי שהובאו לעיל, שכנעו אותי.

73. עוללות לפני סיום - אשר לטענת הנתבעים לפיה היה על התובעים לזמן לעדות את מהנדס העיר ראש העין ואת מנהל התפעול של תאגיד המים עין אפק, דינה של טענה זו להידחות. ואסביר: לתצהיר התובעים צורף מכתבו של מהנדס העיר ראש העין ולפיו **"הפתרון האפשרי הינו חיבור המבנה לקו ביוב העירוני ברחוב הטייס שנמוך מגובה המבנה"** (נספח א' לתצהיר התובעים - מכתב מהנדס העיר מתאריך 21.8.2019) וכן מכתבו של מהנדס מתאגיד המים העירוני עין אפק לפיו: **"בסיוור בשטח הסברנו לך כי הפתרון לחיבור ביוב של המבנה המוצע הינו לרחוב הטייס"** (נספח ב' לתצהיר התובעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/493/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- מכתב מהנדס תאגיד המים מתאריך 12.8.2020. דבר לא מנע מהנתבעים לזמן לעדות את מהנדס העיר או את מהנדס תאגיד המים העירוני, אך הם לא עשו כן. מה עוד שמכתבים אלו אף עולים בקנה אחד עם מסקנותיו של המומחה המוסכם. משכך טענתם של הנתבעים לפיה יש להתעלם מהמכתבים שצורפו לתצהירי התובעים להידחות. וכן, המומחה המוסכם העיד באופן מפורש כי לא הסתמך בחוות דעתו על מסמכים אלו (פרוטוקול הדיון מתאריך 6.5.2021 עמ' 4 ש' 1).

74. התובע והנתבע 3, הם גם אחים וגם שכנים. כל ניסיונותיי להביא לסיום התיק בפשרה, לא צלחו. החכם באדם כבר קבע כי **"טוב שכן קרוב מאח רחוק"** (משלי כ"ז, י) ונדמה כי במקרה שלפניי, כאשר הצדדים הם גם אחים וגם שכנים, דברים אלו מתחדדים ביתר שאת. טוב יעשו הצדדים, אם יתגברו על משקעי העבר, ולמצער ינהלו יחסי שכנות סבירים ביניהם.

סיכום:

75. התביעה מתקבלת במובן זה שהצדדים יפעלו בהתאם למסקנות המומחה המוסכם כפי שנכתב בסעיף 13.3.1 לחוות דעתו: **"החלופה המומלצת על ידי הינה התקנת צינור ביוב תת קרקעי אל צינור הביוב של הדירה האמצעית, וכן התקנת שוחה באמצע הצינור לערך, ושוחת ביקורת בסמוך לקיר ההפרדה, ושוחת ביקורת נוספת באמצע הצינור לערך"**.

76. העבודה תתבצע בהתאם למסקנות המומחה המוסכם בסעיף 13.4.1 לחוות דעתו: **תכנון מערכת ביוב על ידי מתכנן אינסטלציה. חפירה בחצר התובעים ובניית שוחת ביוב בהתאם לתכנון. פירוק האבנים המשתלבות בתוואי החפירה לצינור. חפירה והנחת צינור בקוטר 4", מעל מצע חול בשיפוע מינימאלי של 2%, אל שוחת הביוב הקיימת. מילוי שכבת חול מעל הצינור ומעליה מצע מהודק. פיזור מצע חול וריצוף מחדש באבנים משתלבות.**

77. העבודה תבוצע על חשבון התובעים, על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. העבודה תבוצע בפיקוח מהנדס אינסטלציה, אשר יאשר בכתב בסיום העבודה כי היא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/493/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בוצעה בהתאם לתקנים הנדרשים ולשביעות רצונו. התובעים ידאגו להשיב את מצבה הפיזי של פני הקרקע לקדמותה לאחר סיום ביצוע העבודה. העבודה תבוצע באופן מיידי ובלבד שנמסרה לנתבעים הודעה בכתב שבעה ימים לפני תחילת ביצוע העבודה. העבודה תבוצע בימי חול בלבד (ימים א-ה, בין השעות 08:00 ועד 18:00).

הוצאות ההליך

78. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

79. תקנה 151(א) לתקנות קובעת, כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

80. במסגרת בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר (נבו 30.06.2005), נותחו על ידי כב' הרשם (כתוארו אז) יגאל מרזל, תכליות חיוב בעל דין בהוצאות רעהו, כאשר המסקנה הייתה כי אמת המידה הנכונה לחיוב בהוצאות הוא כי ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, בין השאר כי יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/493/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

81. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, הנני לחייב את הנתבע 2 לשלם לתובעים הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד, בסך כולל של 9,000 ₪ וכן את הנתבע 3, לשלם לתובעים הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד, בסך כולל של 9,000 ₪. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

82. בנוסף, לנוכח תוצאת פסק הדין, ומכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין, הנני להורות לרשם המקרקעין, לרשום הערה על אודות פסק הדין. ההערה תירשם בחלקת הרכוש המשותף בחלקה 21 בגוש 4272. ההערה היא לידיעה ואינה מגבילה ברישום פעולות.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים, בדואר רשום עם אישורי מסירה.

ניתן היום, כ"ד אלול תשפ"א, 01 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה